

## DIREITO PENAL

### TEMA 123 - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.

### COMENTÁRIOS

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 599. A prática de crimes funcionais tutela a moralidade administrativa, sendo inviável afastar a tipicidade material pelo reduzido valor patrimonial da lesão.

Art. 312 O funcionário público que apropriar-se de dinheiro ou valor de que tem a posse em razão do cargo...